時、不足以溫飽，這就是我們未來要在繼續努力的方向，今天大部分前提都是要從中央來立法，督促業者改善來確認外送員的薪資，但是今天討論的主軸是 12 小時的工作時間是否要開放。剛才業者有一句我覺得是對的，我們應該比照其他縣市，讓標準可以一致化，未來薪資的努力也要從中央來通盤全國適用，不是臺南市自己，所以如果別的縣市有特別的規定，我認為我們也應該不去限制，業者和外送員才不會在跨縣市時有疑慮，其實開放這個時間對大家的薪資幫助不了多少，因為工作 12 小時以上其實都已經超時了，但有一點我很認同，就是心裡的壓力，對大家來講心理壓力很大，要一直不停衝時間時還要計算時間。今天是第二次會，上一次我認為站在保護勞工的立場，不該讓他過勞，12 小時其實已經太長了，但今天我認為站在大家的心理壓力上，即使大部分達到不了那個時間，我們也應該開放，讓大家沒有這個心理壓力；第二點就是跟其他縣市有齊頭的做法，不要到了臺南市就是另外一個限制，以上是我今天的意見，希望可以開放，當然薪資的努力是所有民意代表、團體要來一起加強的，來保障基層勞翁，以上是我的意見，謝謝。

主席：（蔡議員育輝）

原則上有出席的議員先講，講完如果法規委員會召集人 Ingay Tali 穎艾達利議員和我有意見再說。吳通龍議員要不要發言？請給麥克風。下一位黃肇輝議員、蔡宗豪議員。

吳議員通龍：

感謝主席。在座所有相關單位、局處，勞工局局長、法規委員會和在座所有的同仁、業者和勞工，大家好。我剛才聽一聽，認真說起來，就是所有的外送勞工都很辛苦之外，最重要的是 12 小時的限制，當然如果扣掉等的時間應該不會超過 12 小時，是不是？你說一張單送完再等下一張單，等的時間扣掉絕對不是超過 12 小時的問題，對不對？所以應該不是 12 小時疑慮的問題，我聽起來就是這樣，一個人的工作量不可能一直跑，跑 12 小時不停，不可能，當然這個自治條例裡的 12 小時，認真說起來只是形式上，當然勞工局這邊應該沒有開罰過，有人被罰過嗎？沒有吧!所以絕對不是 12 小時的問題，嚴重的是在剛才說的，原本 2 公里 40 元，現在變成 3 公里 40 元，對不對？所以我相信最大的爭點是在這邊。相信這是勞資雙方的問題，平臺和外送員的問題，當然這部分我的見解是，最基本平臺上要保障他基本工資的權利，這是我們努力的目標，好不好？我贊同你們有基本工資，我的立場是這樣。剛才我聽到你說 2 公里 40 元變成 3 公里 40 元，隨時都在砍，我覺得照理講是勞工局這邊要限制這個問題，局長，研究一下好嗎？被砍的情況下，勞工有這個聲音，從這方面再多多研究一下，以上，謝謝。

主席：（蔡議員育輝）

請黃肇輝議員。民眾黨主委也可以發言，如果要發言的話。

黃議員肇輝：

多謝主席。法規委員會、各局處、各位辛苦的外送員、業者代表，針對今天這第 12 條，如果我們當時提案只是整條拿掉，單純拿掉我覺得可能無法解決我們面對的問題，針對自治條例來看，既然有時間的限制，是不是在最低薪資上也要附帶，我剛剛看了整條，裡面沒有寫到薪資保障，如果針對 12 條要拿掉或保留，我建議還是要附帶基本薪資保障，至於 12 個小時要怎麼算，剛才也很多人提到不合理，或業者有些做法讓我們無法認同，所以我個人的意見是覺得，當然第 12 條 12 小時是要保障我們不要過勞，但是所有的法規，勞基法、一例一休也是這樣，都是為了保障，要讓工作者

不要過勞，但是相對地，那時在推一例一休的時候也遭受到非常多攻擊，說想加班為什麼不能加班，大部分都原因就是想要多賺錢，為什麼沒辦法，所以還是可以經過詳細的討論，如果這條要拿掉，我覺得直接拿掉意義不大，但是要留下來的話，應該要去考慮相關的薪資保障問題，這是我的意見，留一些時間給要表達意見的人來說，謝謝。

主席：（蔡議員育輝）

工作人員準備一下，蔡宗豪議員後是民眾黨蔡主委。

蔡議員宗豪：

謝謝主席。現場各位代表，在這邊我有一個想法，剛才聽完公聽會，其實蠻意外的，另外聽到各位外送人員的心聲，有一句話說「要馬兒跑，又要馬兒不吃草」，這是各位心裡面的想法，身為最大在野黨，其實剛才蔡麗青議員有講到，希望透過中央來做調整，我也會希望，可能從地方自治沒有辦法真的完善處理你們的痛處，因為改變 12 個小時聽起來是沒有幫助的，所以很直接地說，希望透過在野黨在中央，可以給一些意見和調整，因為如果是有智慧的業者會知道，養兵千日用在一時，讓外送員有更好的福利，相信對產業是更蓬勃的發展，以上是我的想法，謝謝。

主席：（蔡議員育輝）

請民眾黨江代表。

民眾黨台南市黨部北中西區江明宗主任：

主席、各位議員、辛苦的外送員大家好，我是民眾黨江明宗，其實剛才大家都已經聊過了，關於 12 條的部分，其實它移除不移除基本上跟外送員的權益完全是兩件事，我這邊是支持移除，因為目前的確沒有做到對應的保障，這樣的限制加諸在上面對整個情況是沒有幫助。我還是要強調，因為外送員的權益一直在被平臺業者限縮，這才是眼前最大的問題，而這個限縮合約條款是動態產生的，也就是說，當手機跳出這個單的時候，合約同時出現，這個外送員其實無法及時地去理解原來條款已經變更了，這件事情剛才學者也有舉例美、加的例子，我們希望不管是由臺南市先開始，或是針對中央一次談，希望可以有專法去討論，既然現在勞雇契約還無法明定，至少可以定出一個新的法規，看可不可以用團體議價的方式，讓外送員的權益可以獲得保障。剛才有討論到，一單大概只有 40 元、45 元左右，這是基本，其實 1 個小時要跑完三單已經非常困難，相乘之後，一個小時等於 120 元、130 元，根本連基本薪資都無法達到，在這樣的情況下又要負擔各種額外成本，其實是非常不合理的，我們也希望平臺業者可以去思考這件事，在長期低於基本工資的情況，其實會產生更大的壓力，為什麼要跑 12 小時，就是因為跑的時間根本沒辦法達到基本工資，無法維持他們預期需要的收入，最後必須要跑更多時間，希望這些東西可以用團體議價的方式，不管是由臺南市議會開始，或由中央開始，可不可以找平臺業者和外送員代表去找到合理的條件，定出基本的要求，而不是像現在這樣，基本上是由平臺業者單方面決定契約內容，而很多外送員基於認知沒辦法達到，勉強接單，最後成本都是他們在負擔，我的意見到這邊，謝謝。

主席：（蔡議員育輝）

現在請可以說是第三屆議會最認真，評鑑第一名的，我敢說最專業、專職的法規小組召集人 Ingay Tali 穎艾達利議員發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，溢美之詞在這邊不用提。這個案子在前年 4 月 8 日和 12 月 3 日分別

在民治和永華開過公聽會，那時是草案準備執行的階段，我相信有參與的人都知道，當時我們會聚焦，包括參與的人，所有討論的議題都聚焦在保險的部分，所以可能在12條的規定上就漏掉了，之所以漏掉的最主要理由是，也許有一些外界聲音會誤以為，要針對外送人員在交通事故上的發生率來做限制，其實不是，當時12條在立法解釋上是要針對勞動者健康權的基礎保障，也就是回到「8加4」的基礎，單純是因為這樣，大家先不要誤會，這是第一塊。當然就像大家講的，這個法規的設定能不能執行、達到效果，如果不行，要這個法規幹嘛？今天陳情人透過陳怡珍議員提出提案，針對12條的工時限制有沒有必要性，在聽了大家跟議會同仁的意見之後，其實顯然必須要刪除，我今天不是主席，所以我可以表達意見，我覺得把它刪除，那在刪除的同時是不是要增修相配套規定，那個並不在今天討論的範圍之內，所以必須保留自己的意見，不談這個部分。但實際上大家講得沒有錯，今天不管是最低薪資設定也好，或許不要講薪資，因為講薪資在法制上會很容易陷入勞雇關係，最低報酬率的設定標準要怎麼制定？另外關於跨區的問題，或是雙開、多開、均時的問題，這些最重要的還是中央政府的一致限定，這不是臺南市要踢皮球，因為根據中央和地方立法權限，這塊我們真的沒有辦法去做，做了也沒有意義，可能也會違反地方政府可以做的權限，所以這塊要跟各位報告。今天不論最後主席做成什麼決議，或是我們在法規委員會上做成什麼決議，我個人一定會要求把剛剛這些包含最低報酬率、跨區跨時問題、業者怎麼做，我們還是會呈轉中央，請中央相應的單位直接跟大家講清楚，到底什麼是外送、權益保障要在什麼地方，這塊後續如果有機會我們可以再討論，但最基本的我們可能必須把這條刪掉，謝謝。

主席：（蔡議員育輝）

當初我和 Ingay Tali 穎艾達利議員提案，老實說提案人我重視的是外送員的保險，據我所知，公司都沒幫你們保險，都是自己保，帽子買一買、箱子買一買就去做，沒有一致性，發生車禍我們無法調解，保險不夠，要保障外送員的保險，這是我當初提案的主要目的。後來在開公聽會好像外送員都沒來，所以我們制定法律通過後，又延伸這12小時。剛才聽一聽，實際上我不能說今天結論是要刪除或是不刪除，不過沒有罰則，12小時也不是最重要的問題，我個人傾向既然沒意義，人家陳情，那刪除。可是我覺得最重要的是，勞工局可不可以研究適用基本資？適用基本工資可能問題會很大，有的兼職、有的沒兼職，有的跑這間、有的沒跑這間，會牽涉到僱傭關係還是承攬關係，不過我覺得可以做，以我在工會這麼久的經驗，王局長研究看看，每年定一份勞動契約，就是接單多久多少錢，不要讓業者，對業者感到抱歉，在美國很多州的傭金從30%降到20%，本來你們說契約自主，要打官司時很多業者都放棄，因為每一單可能比較多錢，先進國家當然收入比較高。拜託王局長研究看看，每年和業者定一個勞動契約，業者代表和外送員定一個契約，不要隨便要降價就降，好像以業者為準，外送員都沒有反抗的空間。王局長，既然要修法12小時要拿掉，是不是可以趁這個機會再增加一些法律？否則這沒有意義，因為這個新興事業我覺得未來會越來越大，已經因為疫情產生這個問題，我們都希望全國可以定，不過涉及利益集團，這沒那麼簡單，立法院不訂定，要各縣市自己去定，各縣市標準不一，像蔡麗青議員說的，我們希望能夠全國一致性，但現在不可能，所以只能退而求其次就我們自己，請王局長研究看看，我覺得最低工資的保障牽涉面很寬，有沒有可能定勞動契約？我不知道專家學者要不要再說，原則上我是開放專家學者再講一下、外送員再講一下、業者再講一下，還有時間到12點，你同意嗎？好，專家學者還有要分享看法的嗎？我的主張是

贊成刪除，當然我是主席不能做決議，但我個人是這樣，剛才說過了，提議請勞工局研究每年定一個勞動契約。請專家學者。

陽明交通大學法律研究所邱副教授羽凡：

感謝主席。針對 12 條要不要刪除，個人不是很贊成刪除，我剛才講過前提了，如果真的要刪除，因為我也不是議員或主席，我可以講，我覺得一定要附帶決議，剛才主席有提到，現在如果沒辦法到立法的層次，是不是至少要有個契約範本？我們知道這禮拜五立法院要開公聽會，可是目前並沒有看到版本，也沒有看到任何縣市政府有契約範本，如果今天沒辦法一步到位，當然不可能一步到位，是不是至少有基本範本，這個基本範本對外送員來講就是你們去組織工會，談團體協約的草案，因為像各位還沒有團體協約、也沒有草案，如果今天真的要刪除，我個人會比較建議一定要有附帶決議，附帶決議絕對不是要工時無上限，而是報酬要有下限，我個人比較建議這樣。剛才各位提到目前 12 條定下來，如果只算外送時間，不算等待時間，這超過 12 小時可能跟剛剛講的就不太一樣，剛剛蠻多先進提到，要刪不刪好像沒有那麼大的影響，那為什麼是刪？是不是有可能有附帶決議、備註或剛才各位表達的意見，這是因為沒有最低報酬保障才導致刪，而不是認為 12 條完全就是惡法，當初沒有不注意所以立進去，也不是這樣的意旨，因為我很擔心，我有參加其他縣市的 12 小時限制與否的討論，在座蠻多人也有參加，可能已經對話過了，我覺得今天在臺南對話的討論跟以前比起來已經深入非常多了，不是只是追求工時無上限，而是追求報酬的基礎保障，所以為了顯示今天公聽會和以前的討論和其他縣市不一樣，我覺得對於報酬這件事絕對沒有離題，是一個重要的討論，能夠引導中央去面對這件事。中央還在討論指導原則，我認為那一點意義都沒有，因為指導原則對法院沒有任何拘束力，那只是避重就輕的作法，以上，謝謝。

主席：（蔡議員育輝）

請全國外送產業工會發言人。

全國外送產業工會蘇發言人柏豪：

事實上前面有提到，各縣市大部分是因為有爭議所以沒有增修進去，包括臺北市也討論過相關提案，只是主席直接裁示臺北市政府版沒有納入，所以到議會的版本就已經沒有了，這部分我們真的還是回歸到工資保障和工時的相對性，我認為外送目前的工資保障真的太不足夠，完全不足以保障外送員。大家也都知道，現在不管是 foodpanda 或 Uber Eats 一單大概 40 幾元起跳，說真的，你要大家跑那麼遠的距離，還要花時間等餐、等單，甚至等客人，有些客人也不是那麼好處理的，我們要達到基本工資，一個小時可能要到 4 單以上，多少地方能到 4 單以上？其實蠻困難的，這大家都清楚，所以在工時部分我們才希望一定要有配套，刪不刪其實說真的，我不覺得一定是怎麼樣，如果把這條保留、增修工資保障條款，我覺得我們也不是那麼反對，那如果目前真的沒辦法做到，那刪除其實也無所謂，我們希望有配套，重點是在工資而不是工時，工時其實和工資是連動的。我附帶想要講一下，上次修法的重點是第三責任險，目前其實三大平臺業者都還沒幫外送員投保，或補助外送員投保，我們希望臺南市有機會直接對業者進行開罰。

主席：（蔡議員育輝）

勞工局王局長，你有聽到吧？三大業者沒有幫外送員保險，你要注意，公聽會有會議記錄、你們有罰則，當初的意見都是你們提的、法律是你們用的，三家業者沒有幫外送員投保，你要聽到，有沒有開單？我提醒你，這是公聽會。

葉律師永宏：

簡短回應。我認為 12 條要刪，前提要有配套，固然今天文不對題，不是討論配套的時機，是不是議會有這個心力，各方代表也願意再開一場，我想也是可行的方式。配套是什麼？回到剛才講的套餐，有些人就不要一例一休、有些人就不要「8 加 4」，但是想要有最低薪資、最低報酬費率保障，現行地方可以用的手段是什麼？專案通檢、比照計程車費率做委員會審議，或是剛才主席提議的，用工作勞務契約範本供大家參考，都是現行地方可以做的。因為現實上就是有些人的保障不如基本勞工，當他的職業自由、生存權都不如一般勞工時，我們還去奢望由中央發動，其實是很弔詭的事情，他就在那邊餓了、薪資不夠了，我們說「等等，等中央立法」，好像也沒辦法忽視這個問題，這是我一些想法，以上，謝謝。

主席：（蔡議員育輝）

時間差不多了，最後還有外送員要發言嗎？外送員之後再讓業者說。

外送員 9：

我說 12 小時那點就好了，平臺的距離越拉越遠，臺南市這麼大，現在是交通黑暗期，假日時有外來觀光客、廟會、違規停車的，因為鐵路還要繞路、遇到封路，這些都算在外送的時間內，有時候送一張單就 40 到 50 分鐘了，12 小時一定不夠，一張單才多少錢。說到車禍，你看交通違規停車的那麼多，又不是只有外送的發生車禍而已，很多上下班的人和學生，每天在跑也會看到。第二點，主席說的保險，平臺沒有幫我們保營業險，要我們自己去保營業險，營業險現在漲價，有的要到幾萬元，機車比汽車還貴，平臺也沒有補助，都要自己花錢，就這樣。

主席：（蔡議員育輝）

拜託一下，平臺業者是一個跨國企業，你們的獲利能力應該很好，臺南市議會既然通過外送平臺業者自治條例，強調你們要保險，希望基於勞資和諧、大家雙贏的立場，應該要落實保險這個最低的保障，錢賺不夠、保險又不夠，發生事情，民意代表和業者想要處理都沒辦法處理，好像怪怪的，跨國企業不要在國內壓榨臺灣勞工，這樣也不太妥當。請業者發言。

Uber Eats 代表馬培治總監：

謝謝主席。謝謝議會今天主辦這個會議，我們也聽到很多聲音和伙伴的反映，我先回應一下剛才的幾個問題。第一、剛才講 6 小時以上只有 1 人，那是以目前自治條例訂定的計算標準，是以跑單的過程，沒有計入等待時間，我可以理解紀錄等待時間，因為每個外送員工作的狀況不同，還有剛才外送夥伴也一直提到一個狀況，也是平臺業者目前經營遇到的困難，到底有沒有足夠的訂單，因為這是一個三角平衡的營運模式，有沒有足夠多的餐廳選擇影響消費者要不要上來消費，有沒有足夠消費者也構成有沒有足夠的訂單，有沒有足夠的訂單又連帶影響外送員有沒有足夠的收益，所以對平臺來講是掙扎在這個三角平衡，我當然不是要把責任推卸掉，只是說明這個狀況，這是我們需要努力的地方。再來主席剛才也有提到，保險主要分成兩部分，針對團體傷害險絕對都有投保，外送員本身受傷一定都有涵蓋在內，第三責任險或是剛才講的營業用附加型，很多夥伴都有提到，我們仍然在跟中央的職安署持續溝通，因為目前在批次的購買上遇到非常大的困難，保險公司不讓我們一次性的購買，要我們一張一張去買，根據勞動部的統計，目前全臺灣有 14 多萬外送員，是有非常大的困難，這個還在溝通，請給我們一點時間。再回應到剛剛一直反覆提到工資的部分，我也要說明一下，外送產業工資結構相對一般地是有點複雜，當然外送夥伴一定有不同的看

法，但請讓我解釋一下，除了剛才講的基本收入，就是剛才不停反覆聽到的 40 幾元，其實還有非常大的成分是我們為了要讓外送員能夠留在平臺上所額外提供的獎勵制度，所以全部加起來，如果一定要用基本工資的框架去算，基本工資的框架是在合理規範的工時裡面，包含獎金等等的總收入要符合規範，我覺得在這個範圍內，結構底下未來一定都有討論的空間，但也要考量到目前外送平臺，當然這個有好有壞，剛才也有伙伴提到太多的兼職人員，的確是，以我們平臺來說目前 75%到 77%的外送員是兼職，兼職的定義在我們平臺上是，每星期實際在跑外送的期間大於 36 小時以上是大於 75%到 77%，所以我們也要去平衡全職外送夥伴和兼職外送夥伴的需求，這裡面有非常多細節，我今天不是要來反對任何可能性，很高興有這樣對話的機會，謝謝。

Foodpanda 代表范原彰主任：

主席、各位長官好，以 foodpanda 來說，就 12 小時工時，之前有表達過我們每個月會積極配合勞工局勞檢。再回到剛才同業提到市場機制這部分，其實以每個產業來說，每個公司基本上都是和各個公司的薪資還有報酬去競爭，其實對外送來說，我們也是在跟市場薪資競爭，這個報酬能不能吸引到外送員幫我們跑單，這也是我們一直在考量的點，所以當然會一直透過這個部份去做一些市場平衡，這不外乎是回到市場機制，但我們這邊還是會持續用吸引力的方式來吸引外送夥伴與我們合作，以上，謝謝。

外送員 10：

我想問一下，我是 foodpanda 的，他們說的里程，像我曾經去東區接餐，人在中西區，直接飛到東區，再從東區飛到安平區，結果里程數的錢卻完全沒在價格裡，假如這樣送原本應該 100 多，卻被扣到剩 70 元，我們要拒單也不是、接單也不是，接了過去那邊轉掉，是不是也是時間？而且那個里程說不定是 3、4 公里這樣跳，請問一下，如果我們送了又虧了 20 元，不送又有一個取單率，只要低於 84%薪水直接被扣一半，請問這些錢要怎麼辦？而且更誇張的是，連里程費都扣，太誇張了!所以我覺得所有賺得錢，這樣要怎麼跑？而且很多類似這種的訂單，算給我們的里程，一天下來拒送，有時候他們給的訂單，拒絕掉要很久才有可能有一單，等於這樣一天最多只有 15、18 單，8 小時 18 單，一天大概就 700 到 800 元，如果拒絕超過 84%，薪水再被扣一半，這樣勞健保要怎麼保？營業用險也沒辦法，是不是就有安全疑慮？我發表完了。

主席：（蔡議員育輝）

請勞工局第二次發言，要不要？好，法制處？雖然今天修法的目的是 12 條 12 小時，我建議這些外送員成立工會，勞工局輔導一下，如果沒有，我長期在工會，我再和你們接觸；第二，勞工局也注意一下，輔導成立工會以後，勞資雙方可以訂立團體協約，我覺得這樣可以解決問題；第三，我當然站在保障本國勞工的立場，希望跨國企業，不管立法的精神，第三個要做的就是第三責任險，聽跨國企業說的，第三責任險好像到現在都還沒處理，當初我們是希望，剛才有強調過，薪水不穩定的情況下，至少發生車禍時可以解決問題，我們是希望你們儘快解決，否則勞工局法律立法訂一訂，結果連勞工局都沒辦法處理這個問題，感覺很怪。最後，今天是公聽會，不能下結論，專家學者的意見大概都是不反對取消，可是要有配套，包括民意代表、專家學者、與會的法制、勞工大概不會反對，因為沒有罰則，今天公聽會蒐集大家的意見，因為最低工資、工時的保障和法律，12 小時好像不在裡面，牽涉很廣，業者要怎麼在營利的狀況下和你們互惠談判，我覺得還需要進化，沒那麼簡單，不過我覺得你們可以組工會，組工會後要求勞工局和業者定團體協約，什麼樣的情形才不會被隨便砍單、

砍薪，這是可以的，我覺得這個法令做得到，也拜託外送業者在賺錢的範圍內儘量給勞工更好的福利，當然要和你們說，你們也講不太出來，我們是要以法律來規範，第三責任險要趕快保，拜託勞工局王局長，你們都說有，外送員說沒有，業者自己說沒有，你們還說有？

勞工局王局長鑫基：

我們會查，沒有的就開罰，絕對有在開罰。

主席：（蔡議員育輝）

召集人要再發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

抱歉!因為我也是召集人，比較占權。針對今天的主題，剛才主席已經說明的非常清楚，但我這邊要提一個建議，針對一些譬如薪資對待、合作協議內容調整，這可能真的需要一些全國一致性的東西，特別是涉及到權利義務的限縮或增加，這確實是中央法權沒有錯，可是我們同時希望提醒業者，我講的是平臺，有時候可能因為總公司在臺北，很容易用這種大都會密集區去想像整個制度，可是實際上去看，以臺南為例就好，臺南 37 區、185 萬人口，各區的人口密度都不一樣，交通距離也很長，比方說臺北、新北、桃園、高雄，這些比較狹長的市區，適用的計費、計價、計算報酬方式不見得就是和在臺灣其他任何一個縣市，像臺南這種，剛才幾位外送夥伴提到跨區的狀況，這塊可能業者自己該因地制宜一下，能夠做的要做，除了本會剛才主席提到的，我們會再建請中央調整之外，也請所有的，包含業者、從事外送服務的夥伴，我誠心地建議一件事，敵人在本能寺，什麼意思？這個問題真正的問題在中央立法機關，真正的問題是，我們也不要被牽著走，不要說到底是承攬還是僱傭，沒有!搞不好是新的方式。十年前法定契約的形式不過就 22 種、24 種，後來也是新增了 4 種以上，過去也不把「合會」當成一個法定的契約形式，後來也是了，也許外送這個特別新興的產業，他兼具勞雇之間的各種契約類型，包含承攬、傳統僱傭關係等等，也許可以變成一種新的契約形式，那可不可以再完成團體協約或集體性可變動的單次性契約，這都是未定之天，所以我真的覺得，大家把意見蒐整好，真的要有代表型的倡議人士，在中央立法遊說的階段，特別是現在準備要選立委了，趁這個機會去遊說，其實應該會比較有效，坦白跟你們說，好嗎？拜託，希望這種會議都可以順利，法案通過能夠順利，謝謝。

主席：（蔡議員育輝）

今天就到此，提醒一下，議會準備餐盒，大家可以領。外送員有什麼意見，要隨時和你支持的民意代表溝通，我們下次法規委員會修法時可以拿出來講，感謝大眾媒體先生、小姐、業者、議員、外送員、勞工局、法制處來參加，感謝。

第 4 屆第 1 次定期會

臨時動議

臺南市議會議案詳細資料

議案屆次別	第 4 屆第 1 次	大會類別	定期會
類別	臨時動議	案號	1
案別	臨時動議		
動議人	林美燕、林依婷、蔡淑惠、盧崑福、李啓維、周麗津		
附議人	鄭佳欣、李宗霖、方一峰、林冠維、周奕齊、蔡育輝、李偉智、陳皇宇、尤榮智、周嘉韋、余杞青、李鎮國、曾之婕		
案由	請市府儘速規劃大台南智慧交通中心一樓停車管理處變更做為安平區怡平里活動中心使用，以民意及市民權益為優先考量，創造三贏。		
說明	一、 安平區怡平里活動中心從遷建到興建波折不斷，至今棲身臨時貨櫃屋長達 5 年，眾多里民都十分盼望能儘早擁有屬於里內的活動中心，民政局於 2020 年規劃在怡平公園依多目標使用興建里活動中心，面積近 150 坪，經費約 2,500 萬元，但地方須先連署通過使用公園，由於里民反對、贊成的意見紛雜，延宕至今仍無法定案。 二、 怡平里活動中心原址於安平區「市 AP4」平通市場 2、3 樓，市府於 107 年變更為『機 AP13』機關用地，以整建再利用方式，建置大臺南智慧交通中心（2、3 樓）及停車管理處辦公廳舍（1 樓），原里活動中心被迫讓屋，暫置於臨時貨櫃屋；惟本市停車管理處已於 109 年 10 月 30 日裁撤併入交通局，一樓碩大空間僅兩個科遷至該址上班，與原規劃一樓空間做為停車管理處辦公廳舍集中辦公統籌停車業務設置目的不符，毫無正當性及必要性。 三、 里活動中心是里民與社區聯誼休閒學習之重要場所，市府應以民意及市民權益為優先考量之決策，本案基於： （一） 完整保留怡平公園 （二） 加速設置怡平里活動中心 （三） 節省公帑毋須重新找地新建里活動中心增加數千萬元預算支出請市府因應地方需求與迫切性，儘速規劃將大台南智慧交通中心一樓停車管理處空間變更使用納入怡平里與社區活動需求，並將交通局現有		

	兩個科遷回永華市政中心局本部同署辦公或另擇公有廳舍，騰出的空間回歸怡平里活動中心使用，讓該里活動中心重回原址，以符大眾之公共利益。
辦法	如案由。
一讀會審議結果	
大會決議日期	2023/07/04
大會決議	一、照案通過。 二、請市府於第 2 次定期會之前明確提出怡平里活動中心規劃案。 三、本市東區大東夜市占用之市有地應朝機關用地方向規劃，匯集衛生局、區公所及戶政事務所等成為東區行政中心，避免夜市造成吵雜及引發地方矛盾等問題。
審議過程附註	
二讀決議	
三讀決議	
發文日期	2023/07/07
發文字號	南議議事字第 1120005715 號
提案附件	
審查結果附件	
大會決議附件	
執行情形回覆日期	
執行情形回覆字號	字第號
執行情形回覆內容	